



4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca De Belém

Processo: 0319286-35.2016.8.14.0301

Nome: EZENIR CLARO DA SILVA FILHO

Endereço: desconhecido

Advogados do(a) AUTOR: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA - PA23083,
DANIELE MARIA ROQUE ALMEIDA TANAKA - PA12063-A

Nome: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

Endereço: RUA JOAO BALBI, 167, Nazaré, BELÉM - PA - CEP: 66055-280

Nome: ORION INCORPORADORA LTDA

Endereço: desconhecido

Advogado do(a) REU: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179

Advogados do(a) REU: ISIS KRISHINA REZENDE SADECK - PA9296, MAISA
PINHEIRO CORREA VON GRAPP - PA11606

SENTENÇA

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ORION INCORPORADORA LTDA, em razão da sentença proferida (ID. [60628807 \[https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4079486&ca=a2b9198a4fdd59a94b9e4d02b6be9031ce85227329012beb50b6c1ed4e5eda11c6a2ae826f328209b696fbf8c3d7970b4421d542961dfa430e8ec8f01369df7d&idTaskInstance=1576306952\]](https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4079486&ca=a2b9198a4fdd59a94b9e4d02b6be9031ce85227329012beb50b6c1ed4e5eda11c6a2ae826f328209b696fbf8c3d7970b4421d542961dfa430e8ec8f01369df7d&idTaskInstance=1576306952)) por este Juízo, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o feito determinando a extinção da demanda com resolução do mérito, com base no artigo 487, I, do CPC.

Argui o embargante, a ocorrência de obscuridade no julgado, no tocante à condenação das requeridas em lucros cessantes. Afirma a embargante que o autor sempre afirmou que o imóvel, objeto da demanda, foi adquirido para moradia, sendo assim, não poderia ser objeto da condenação de danos materiais associado aos lucros cessantes.

Alega ainda a embargante que houve omissão na sentença embargada no que diz respeito a qual das requeridas foi condenada, tendo em vista que a sentença embargada não esclareceu sobre a responsabilidade das requeridas ora embargantes, se foram condenadas solidariamente ou subsidiariamente.

É o relatório. PASSO A DECIDIR.

De imediato, cabível pontuar que para a interposição de recurso de embargos de declaração, faz-se necessário que estejam presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, de modo que, sua finalidade visa a integralização do julgado, na hipótese de serem constatadas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade.

Ora, a interposição dos embargos, portanto, exige que o Juízo venha a se manifestar sobre pontos antes não analisados pela decisão, ou, ainda, esclarecer eventual contradição ou obscuridade que tenha ocorrido, ensejando, consequentemente, sua correção.

NO CASO EM APREÇO, entretanto, os presentes embargos visam a reforma do julgado, tendo em vista que a parte não demonstrou êxito em comprovar a ocorrência de obscuridade ou mesmo alguma das hipóteses legais que justificasse a apresentação do presente recurso.

Em verdade, com a interposição dos presentes embargos, busca a embargante

rediscussão da matéria fática e jurídica, inviável por meio dos embargos de declaração, os quais, somente devem ser utilizados nas restritas hipóteses legais, conforme alhures mencionado, devendo atentar-se a embargante que a natureza e função dos aclaratórios é apenas de integralizar o julgado.

A irresignação do embargante, quanto a ocorrência de obscuridade no julgado, no tocante à condenação da requerida em lucros cessantes, não está amparada na existência de contradição/omissão/obscuridade na sentença, mas sim, na discordância acerca do próprio conteúdo decisório.

Desta forma, inexistindo as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nesse ponto, não é possível reverter o entendimento da decisão vergastada, por meio do recurso interposto.

No mais, no tocante à condenação e responsabilidade das requeridas, esclareço que é SOLIDÁRIA a responsabilidade das mesmas.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, conheço, vez que tempestivos, porém, julgo os embargos de declaração PARCIALMENTE PROCEDENTE, rejeito a ocorrência de obscuridade no julgado, tendo em vista que não preenchidos nenhum dos requisitos contidos no art. 1.022 do CPC., e apenas declaro a responsabilidade das requeridas em SOLIDÁRIA.

Cumprida integralmente a sentença proferida nos presentes autos, transitado em julgado, ARQUIVEM-SE, observadas as cautelas de praxe.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

Data do sistema

Roberto Andrés Itzcovich

Juiz de Direito

RB